

【9月法规】乐橙独家押百题（四）

总分：100（分）

及格分：60（分）

限时：100（分）

简介：【9月法规】乐橙独家押百题（四）

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

1.(选择题)

【乐橙网】《期货交易管理条例》自()起正式实施。

A.

2002 年 5 月 7 日

B.

2003 年 7 月 1 日

C.

2007 年 3 月 28 日

D.

2007 年 4 月 15 日

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查《期货交易管理条例》的实施时间。

《期货交易管理条例》规定，本条例自 2007 年 4 月 15 日起施行。1999 年 6 月 2 日国务院发布的《期货交易管理暂行条例》同时废止。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

2.(选择题)

【乐橙网】对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查监督管理机构应当自验收完毕之日起()日内解除对其采取的有关措施。

A.

10

B.

5

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
15

D.
3
回答错误
正确答案

D
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查对经过整改符合要求的期货公司解除监管措施的期限。

对经过整改符合有关法律、行政法规规定以及持续性经营规则要求的期货公司，国务院期货
监督管理机构应当自验收完毕之日起 3 日内解除对其采取的有关措施。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

3.(选择题)

【乐橙网】首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在的违
法违规问题，应及时向()提出整改意见。

A.
董事长

B.
监事会

C.
总经理或者相关负责人

D.
期货公司
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官发现期货公司存在违法违规问题的措施。

首席风险官发现期货公司经营管理行为的合法合规性、风险管理等方面存在违法违规问题的，
应当及时向总经理或者相关负责人提出整改意见。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

4.(选择题)

【乐橙网】期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前()个月的风险监管指标应当持续符合监管要求。

A.

12

B.

6

C.

24

D.

3

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请从事期货投资咨询业务的风险监管指标的标准。

期货公司申请从事期货投资咨询业务，应当具备的条件之一是，申请日前 6 个月的风险监管指标持续符合监管要求。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

5.(选择题)

【乐橙网】以下选项中不符合《期货从业人员管理办法》中规定的期货从业资格申请条件的是()。

A.

品行端正，具有良好的职业道德

B.

未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，或者禁入期已经届满

C.

最近 3 年内未受过刑事处罚

D.

最近 3 年内因违法行为被撤销证券、期货从业资格

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业资格申请条件。

机构任用具有从业资格考试合格证明且符合下列条件的人员从事期货业务的,应当为其办理从业资格申请:

- (1) 品行端正, 具有良好的职业道德 (A 选项正确);
- (2) 已被本机构聘用;
- (3) 最近 3 年内未受过刑事处罚或者中国证监会等金融监管机构的行政处罚 (C 选项正确);
- (4) 未被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施, 或者禁入期已经届满 (B 选项正确);
- (5) 最近 3 年内未因违法违规行为被撤销证券、期货从业资格;
- (6) 中国证监会规定的其他条件。

D 选项错误, "最近 3 年内因违法行为被撤销证券、期货从业资格"与第五项要求不符。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

6.(选择题)

【乐橙网】()应当以期货投资者保障基金名义设立资金专用账户, 专户存储保障基金。

A.

期货交易所

B.

期货公司

C.

期货投资者保障基金管理机构

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金的存管。

保障基金管理机构应当以保障基金名义设立资金专用账户, 专户存储保障基金。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

7.(选择题)

【乐橙网】期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告()。

- A.
期货交易所
- B.
期货公司
- C.
期货保证金存管银行
- D.
国务院期货监督管理机构

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货保证金安全存管的相关内容。

期货保证金安全存管监控机构依照有关规定对保证金安全实施监控，进行每日稽核，发现问题应当立即报告国务院期货监督管理机构。国务院期货监督管理机构应当根据不同情况，依照本条例有关规定及时处理。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

8.(选择题)

【乐橙网】甲欲申请某期货公司总经理，《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》规定甲应当提交()名推荐人的书面推荐意见。

A.

2

B.

3

C.

5

D.

7

回答错误

正确答案

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经理层人员的任职资格。

申请经理层人员的任职资格，应当提交 2 名推荐人的书面推荐意见。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

9.(选择题)

【乐橙网】经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 ()。

A.

A1 (含风险承受能力最低类别)、A2、A3、A4、A5

B.

B1 (含风险承受能力最低类别)、B2、B3、B4、B5

C.

C1 (含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5

D.

D1 (含风险承受能力最低类别)、D2、D3、D4、D5

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构应当将普通投资者按其风险承受能力至少划分为五类，由低至高分别为 C1 (含风险承受能力最低类别)、C2、C3、C4、C5 类。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

10.(选择题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定，经营机构评估、划分所销售产品或者所提供的服务的风险等级时，涉及投资组合的产品或者服务的，下列表述中正确的是()。

A.

应当按照产品或服务最低风险等级进行评估

B.
可以按照产品或服务对应的任何一个风险等级进行评估

C.
应当按照产品或服务最高风险等级进行评估

D.
应当按照产品或服务整体风险等级进行评估
回答错误
正确答案

D
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者适当性。

经营机构应当制作产品或服务风险等级评估表，根据产品或服务的评估因素与风险等级的相关性，确定各项评估因素的分值和权重，建立评估分值与产品或服务风险等级的对应关系。涉及投资组合的产品或服务，应当按照产品或服务整体风险等级进行评估。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

11.(选择题)

【乐橙网】保障基金的筹集资金的原则是()。

A.
公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则

B.
取之于市场、用之于市场的原则

C.
遵循安全、稳健的原则

D.
公开、合理、有效的原则
回答错误
正确答案

B
题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的筹集资金的原则。

保障基金按照取之于市场、用之于市场的原则筹集。保障基金的规模应当与期货市场的发展状况、市场风险水平相适应。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

12.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对()的合法性和真实性负责。

A.

期货公司所提供的文件资料内容

B.

审计报告

C.

风险监管报表

D.

财务报告

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查年度风险监管报表审计的相关内容。

期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计。会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

13.(选择题)

【乐橙网】按照《期货公司首席风险官管理规定（试行）》的规定，下列不属于选聘首席风险官的主要判断标准的是()。

A.

是否诚信守法

B.

是否熟悉期货法律法规

C.

是否符合规定的任职条件

D.

是否具有期货公司高级管理人员的任职经历

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司首席风险官任职条件的判断标准。

董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉期货法律法规（B选项不符合题意）、是否诚信守法（A选项不符合题意）、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件（C选项不符合题意）作为主要判断标准。

故本题选D选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

14.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易结算的表述中，错误的是()。

A.

期货交易所实行当日无负债结算制度

B.

期货交易所应当及时将结算结果通知客户

C.

期货公司根据期货交易所的结算结果对客户进行结算

D.

客户应当及时查询结算结果并妥善处理自己的交易持仓

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易结算的相关内容。

期货交易的结算，由期货交易所统一组织进行。期货交易所实行当日无负债结算制度（A选项说法正确）。

期货交易所应当在当日及时将结算结果通知会员（而不是通知客户，B选项说法错误）。

期货公司根据期货交易所的计算结果对客户进行结算（C选项说法正确），并应当将结算结果按照与客户约定的方式及时通知客户。

客户应当及时查询并妥善处理自己的交易持仓（D选项说法正确）。

故本题选B选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

15.(选择题)

【乐橙网】期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照()的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

A.

国务院期货监督管理机构和财政部门

B.

中国期货业协会和财政部门

C.

期货交易所和财政部门

D.

期货监督管理机构与期货交易所协商确定

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险准备金的使用。

期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照国务院期货监督管理机构、财政部门的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

16.(选择题)

【乐橙网】期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任，应由()。

A.

期货公司的从业人员承担

B.

法院审判后决定

C.

其所在的期货公司承担

D.

从业人员和期货公司共同承担

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货纠纷案件的责任承担者。

期货公司的从业人员在本公司经营范围内从事期货交易行为产生的民事责任,由其所在的期货公司承担。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

17.(选择题)

【乐橙网】期货交易所章程无须载明的事项是()。

A.

注册资本及其构成

B.

交易纠纷的处理方式

C.

风险准备金管理制度

D.

章程修改程序

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所章程的内容。

期货交易所的章程应当载明下列事项:

- (1) 设立目的和职责;
- (2) 名称、住所和营业场所;
- (3) 注册资本及其构成; (A 选项正确)
- (4) 营业期限;
- (5) 组织机构的组成、职责、任期和议事规则;
- (6) 管理人员的产生、任免及其 职责;
- (7) 基本业务制度;
- (8) 风险准备金管理制度; (C 选项正确)
- (9) 财务会计、内部控制制度;
- (10) 变更、终止的条件、程序及清算办法;
- (11) 章程修改程序; (D 选项正确)
- (12) 需要在章程中规定的其他事项。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

18.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司投资咨询业务利益冲突防范的表述中，错误的是()。

A.

期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立

B.

期货投资咨询业务活动之间可能发生利益冲突的，期货公司应当作出必要的岗位独立、信息隔离和人员回避等工作安排

C.

期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理

D.

期货公司营业部不得对外提供期货投资咨询服务

回答错误

正确答案

D

题目解析

❖关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司投资咨询业务利益冲突防范的措施。

AB 项正确，期货公司应当制定防范期货投资咨询业务与其他期货业务之间利益冲突的管理制度，建立健全信息隔离机制，并保持办公场所和办公设备相对独立。

C 项正确，期货公司总部应当设立独立的部门，对期货投资咨询业务实行统一管理。

D 项错误，期货公司营业部应当在公司总部的统一管理下对外提供期货投资咨询服务。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

19.(选择题)

【乐橙网】期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后()个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实。

A.

2

B.

3

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
5

D.
7

回答错误
正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会对期货公司风险监管指标不符合规定标准的情况的核实。

期货公司风险监管指标不符合规定标准的，中国证监会派出机构应当在知晓相关情况后 2 个工作日内对期货公司不符合规定标准的情况和原因进行核实，视情况对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施，并责令期货公司限期整改，整改期限不得超过 20 个工作日。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

20.(选择题)

【乐橙网】期货公司变更分支机构营业场所的，应当先行妥善处理()，拟迁入的营业场所和拟使用的设施应当满足业务需要。

A.

客户资产

B.

自有资产

C.

当期债务

D.

期末利润

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】信Yuan909591126获取

本题考查期货公司变更分支机构营业场所的后续处理。

期货公司变更分支机构营业场所的，应当妥善处理客户资产，拟迁入的营业场所和拟使用的设施应当满足业务需要。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

21.(选择题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所的陈述中，正确的是()。

A.

会员大会由总经理主持

B.

会员大会会有 3/4 以上会员参加方为有效

C.

总经理是当然理事

D.

理事会的日常工作由总经理主持

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所的会员大会及组织机构。

A 选项错误，会员大会由理事长主持。

B 选项错误，会员大会会有 2/3 以上会员参加方为有效。

C 选项正确，总经理是期货交易所的法定代表人，总经理是当然理事。

D 选项错误，理事长主持理事会日常工作;总经理主持期货交易所的日常工作。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

22.(选择题)

【乐橙网】期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司()，但法律法规另有规定的除外。

A.

不承担赔偿责任

B.

需承担部分赔偿责任，赔偿额不超过损失的 30%

C.

承担 50%的赔偿责任

D.

应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为责任的相关内容。

期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已经发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

23.(选择题)

【乐橙网】根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，证券公司开展中间介绍业务应当提供()服务。

A.

代理客户进行期货交易

B.

代期货公司收付期货保证金

C.

协助办理开户手续

D.

通过证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司开展中间介绍业务应该提供的服务。

证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：

(1)协助办理开户手续;(C 选项符合题意)

(2)提供期货行情信息、交易设施;

(3)中国证监会规定的其他服务。

证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割(A 选项不符合题意)，不得代期货公司、客户收付期货保证金(B 选项不符合题意)，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金(D 选项不符合题意)。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

24.(选择题)

【乐橙网】负责期货投资者保障基金的财务监管的部门是()。

A.

中国证监会

B.

财政部

C.

中国期货业协会

D.

期货交易所

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金。

财政部负责保障基金财务监管。保障基金的年度收支计划和决算报财政部批准。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

25.(选择题)

【乐橙网】期货纠纷案件由()管辖。

A.

地市中级人民法院

B.

中级人民法院

C.

高级人民法院

D.

省级人民法院

回答错误

正确答案

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查诉讼。

期货纠纷案件由中级人民法院管辖。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

26.(选择题)

【乐橙网】期货公司允许客户开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,下列说法中正确的是()。

A.

期货公司不承担任何责任

B.

客户承担主要责任

C.

期货公司承担次要赔偿责任

D.

期货公司承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 80%

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查透支交易纠纷及其责任。

期货公司允许客户开仓透支交易的,对透支交易造成的损失,由期货公司承担主要赔偿责任,赔偿额不超过损失的 80%。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

27.(选择题)

【乐橙网】依法对我国期货市场实行集中统一监督管理的机构是()。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

国务院银行业监督管理机构

B.

中国人民银行

C.
中国证监会

D.
商务部
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货市场行政法律关系。

要保障期货市场积极稳妥发展，既需要中国证监会集中统一的监督管理，也需要发挥中国期货业协会的自律作用。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

28.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货交易所向会员收取保证金的表述中，错误的是()。

A.
专户存储，不得挪用

B.
可以接受规定的有价证券作为保证金

C.
保证金分为结算准备金和结算担保金

D.
只能用于担保期货合约的履行
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所向会员收取保证金的相关规定。

期货交易所向会员收取的保证金，只能用于担保期货合约的履行(D 选项说法正确)，不得查封、冻结、扣划或者强制执行。

期货交易所应当在期货保证金存管银行开立专用结算账户，专户存储保证金，不得挪用(A 选项说法正确)。

保证金分为结算准备金和交易保证金(C 选项说法错误)。结算准备金是指未被合约占用的保证金;交易保证金是指已被合约占用的保证金。

B 项说法正确，期货交易所可以接受规定的有价证券充抵保证金。

故本题选择 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

29.(选择题)

【乐橙网】期货经营机构向普通投资者销售或提供高风险等级的产品或服务时，下列关于该机构适当性义务的表述错误的是()。

A.

应当给予投资者至少 48 小时的冷静期

B.

特别风险警示书应当由投资者签字确认

C.

应当向投资者提供特别风险警示书

D.

应当追加了解投资者的相关信息

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货经营机构投资者适当性。

经营机构向普通投资者销售或者提供高风险等级的产品或服务时，应当履行以下适当性义务：

(一)追加了解投资者的相关信息；

(二)向投资者提供特别风险警示书，揭示该产品或服务的高风险特征，由投资者签字确认；

(三)给予投资者至少 24 小时的冷静期或至少增加一次回访告知特别风险。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

30.(选择题)

【乐橙网】下列有关期货交易所的事项中，应当事前向中国证监会报告的是()。

A.

制定或者修改章程

B.

上市、中止、取消或者恢复交易品种

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.

上市、修改或者终止合约

D.

制定或者修改交易规则

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的相关规定。

期货交易所制定或者修改交易规则的实施细则，应当事前向中国证监会报告。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

31.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》投资经理应当依法取得从业资格，具有()以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守。

A.

3 年

B.

4 年

C.

2 年

D.

5 年

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资经理任职资格。

投资经理应当依法取得从业资格，具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验，具备良好的诚信记录和职业操守，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

32.(选择题)

【乐橙网】下列不属于期货交易所职责的是()。

A.

监管指定交割仓库的期货业务

B.

发布市场信息

C.

对保证金安全存管实施监控

D.

制定并实施交易规则及其实施细则

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的职责。

ABD 选项不符合题意，期货交易所除履行《期货交易管理条例》规定的职责外，还应当履行下列职责：

(1)制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则；

(2)发布市场信息；

(3)监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务；

(4)查处违规行为。

C 选项符合题意，期货保证金安全存管监控机构(并非期货交易所)依法对保证金安全存管实施监控。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

33.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》期货公司负债与净资产比例的预警指标是()。

A.

150%

B.

180%

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

C.
120%

D.
100%
回答错误
正确答案

C
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

风险监管指标预警标准:

- (1)净资本不得低于 3600 万元;
- (2)净资本与公司的风险资本准备的比例不得低于 120%;
- (3)净资本与净资产的比例不得低于 24%;
- (4)流动资产与流动负债的比例不得低于 120%;
- (5)负债与净资产的比例不得高于 120%;

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

34.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当缴纳期货投资者保障基金，但在特定情况下经批准可以暂停缴纳，这些特定情形不包括()。

A.
期货公司遭受不可抗力

B.
期货公司当年发生财务亏损

C.
期货公司遭受重大突发市场风险

D.
保障基金总额足以覆盖市场风险
回答错误
正确答案

B
题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司可以暂停缴纳期货投资者保障基金的特定情形。

有下列情形之一的，经中国证监会、财政部批准，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金:

(1)保障基金总额足以覆盖市场风险(D 选项不符合题意);

(2)期货交易所、期货公司遭受重大突发市场风险或者不可抗力(AC 选项不符合题意)。

当前款情形消除后,经中国证监会、财政部批准,应当恢复缴纳。 B 选项符合题意,期货公司当年发生财务亏损不属于可以暂停缴纳的特定情形。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

35.(选择题)

【乐橙网】期货公司与客户订立期货经纪合同时,未提示客户注意"期货交易风险说明书"内容,并由客户签字或者盖章的,对于客户在交易中的损失,()。

A.

承担不超过 30%的赔偿责任

B.

承担不超过 15%的赔偿责任

C.

不应承担赔偿责任

D.

应承担相应的赔偿责任

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司在与客户订立期货经纪合同时,未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容,并由客户签字或者盖章,对于客户在交易中的损失,应当依据《民法典》第五百条第三项的规定承担相应的赔偿责任。但是,根据以往交易结果记载,证明客户已有交易经历的,应当免除期货公司的责任。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

36.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理办法(试行)》,期货公司应当()提名并聘任首席风险官。

A.

由总经理

B.

由董事长

C.

由监事会

D.

根据公司章程的规定

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查提名并聘任首席风险官的依据。

期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

37.(选择题)

【乐橙网】下列单位或者个人，期货公司可以接受其委托进行期货交易的是()。

A.

证券市场禁止进入者

B.

某高校教授

C.

某市商务局

D.

中国证监会派出机构的工作人员

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查不得进行期货交易的主体。

期货公司不得接受下列单位和个人的委托，为其进行期货交易：

(1) 国家机关和事业单位；

(2) 中国证监会及其派出机构、期货交易所、期货保证金安全存管监控机构、中国期货业协会工作人员及其配偶；

(3) 期货公司工作人员及其配偶；

- (4) 证券、期货市场禁止进入者;
- (5) 未能提供开户证明材料的单位和个人;
- (6) 中国证监会规定的不得从事期货交易的其他单位和个人。

B 选项未在上述规定范围内, 故期货公司可以接受其委托进行期货交易。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

38.(选择题)

【乐橙网】期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关调查或者采取强制措施的, 期货公司在知悉或者应当知悉之日起()个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

A.

7

B.

5

C.

10

D.

3

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司对管理人员违法违规行为的处理。

期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调查或者采取强制措施的, 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 3 个工作日内向中国证监会相关派出机构报告。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

39.(选择题)

【乐橙网】会员制期货交易所的理事会会议须有()以上理事出席方为有效。

A.

3/4

B.

2/3

C.

1/2

D.

1/3

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所的理事会会议有效的条件。

理事会会议须有 2/3 以上理事出席方为有效，其决议须经全体理事 1/2 以上表决通过。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

40.(选择题)

【乐橙网】下列关于期货公司实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的表述中，正确的是()。

A.

自开户之日起一定期限内，期货公司应当向中国期货业协会备案

B.

期货公司应当定期向全体股东、董事会和监事会或者监事报告相关交易情况

C.

期货公司应当定期向独立董事提交专项报告

D.

期货公司应当定期向其住所地的中国证监会派出机构报告相关交易情况

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司实际控制人或者其他关联人从事期货交易的相关规定。

持有期货公司 5%以上股权的股东、实际控制人或者其他关联人在期货公司从事期货交易的，期货公司应当自开户之日起 5 个工作日内向住所地的中国证监会派出机构报告开户情况，并定期报告交易情况。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

41.(选择题)

【乐橙网】当期货从业人员与投资者存在利益冲突无法继续提供期货业务服务时，应当通过()与投资者协商，采取办法妥善予以解决。

A.

中国证监会派出机构

B.

所在期货经营机构

C.

期货交易所

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员执业行为准则。

当从业人员与其所服务的投资者存在利益冲突或因其他原因无法继续提供期货业务服务时，应当通过所在机构及时与投资者协商，采取更换从业人员或其他办法妥善予以解决。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

42.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员违法违规的，由()依法给予行政处罚。

A.

期货保证金安全存管监控机构

B.

期货交易所

C.

中国证监会

D.

中国期货业协会

回答错误

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员违法违规时依法给予其行政处罚的主体。

C 选项正确，期货从业人员违法违规的，中国证监会依法给予行政处罚。

A、B、D 选项错误，期货保证金安全存管监控机构、期货交易所和中国期货业协会均无权对期货从业人员进行行政处罚。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

43.(选择题)

【乐橙网】期货投资者保障基金启动资金的来源为()。

A.

期货交易所风险准备金

B.

期货交易所交易手续费

C.

期货公司交易手续费

D.

国家专项资金

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资者保障基金启动资金的来源。

保障基金的启动资金由期货交易所从其积累的风险准备金中按照截至 2006 年 12 月 31 日风险准备金账户总额的 15% 缴纳形成。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

44.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚的，中国期货业协会应当()。

A.

及时向期货交易所发出行政处罚建议书

B.

及时移送中国证监会处理

C.

作出行政处罚

D.

给予最严厉的纪律处分，以代替行政处罚

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员涉嫌违法违规需要给予行政处罚时期货业协会的处理措施。

B、C 选项，期货从业人员违反本办法以及协会自律规则的，协会应当进行调查、给予纪律惩戒。期货从业人员涉嫌违法违规需要中国证监会给予行政处罚的，协会应当及时移送中国证监会处理。中国期货业协会不能自行进行行政处罚，故 C 选项错误，B 选项正确。

A、D 选项错误，选项内容未在法律原文中体现。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

45.(选择题)

【乐橙网】()负责期货投资者保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

A.

中国证监会和财政部

B.

中国证监会

C.

期货投资者保障基金管理机构

D.

财政部

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查负责期货投资者保障基金业务监管的机构。

中国证监会负责保障基金业务监管，对保障基金的筹集、管理和使用等情况进行定期核查。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

46.(选择题)

【乐橙网】期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，由()注销其从业资格。

A.

中国证监会派出机构

B.

期货交易所

C.

中国期货业协会

D.

中国证监会

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员从业资格注销的相关规定。

期货从业人员辞职、被解聘或者死亡的，机构应当自上述情形发生之日起 10 个工作日内向中国期货业协会报告，由中国期货业协会注销其从业资格。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

47.(选择题)

【乐橙网】《期货从业人员管理办法》中禁止期货从业人员挪用客户期货保证金的规定，主要是针对()的期货从业人员。

A.

中国期货业协会

B.

期货投资咨询机构

C.

期货公司

D.

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

为期货公司提供中间介绍业务的机构

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员管理的相关规定。

期货公司的期货从业人员不得挪用客户的期货保证金或者其他资产。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

48.(选择题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的，监管机构应当要求期货公司()。

A.

无须进行风险调整

B.

核减净资本金额

C.

在风险监管报表附注中予以说明

D.

核增净资本金额

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管指标的相关内容。

有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

49.(选择题)

【乐橙网】期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以()。

A.

吊销期货公司营业执照

B.

强制转让期货公司股权

C.

变更期货公司业务范围

D.

注销期货公司期货业务许可证

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司申请停业的相关内容。

期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的，应当妥善处理客户资产，清退或者转移客户，期货公司恢复营业的，应当符合期货公司持续性经营规则。停业期限满后，期货公司未能恢复营业或者不符合持续性经营规则的，中国证监会可以注销其期货业务许可证。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

50.(选择题)

【乐橙网】某期货交易所要在 A 城市设立分所，应当经()批准。

A.

中国证监会

B.

国务院期货监督管理机构

C.

财政部

D.

中国期货业协会

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所设立分所的批准主体。

未经中国证监会批准，期货交易所不得设立分所或者其他任何期货交易场所。

故本题选 A 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

【知识拓展】财政部是国家主管财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的宏观调控部门。国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

51.(选择题)

【乐橙网】取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当由()向中国期货业协会申请从业资格。

A.

中国证监会派出机构

B.

地方期货业协会

C.

所在机构

D.

个人

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员从业资格的申请。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

52.(选择题)

【乐橙网】经中国证监会批准，准备在东平市申请设立的期货交易所，下列交易名称不符合规定的是()。

A.

东平期货交易所

B.

东平商品交易所

C.

国威金融大厦

D.

国威期货交易所

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所的设立、变更与终止。

《期货交易所管理办法》规定:经中国证监会批准设立的期货交易所,应当标明"商品交易所"或者"期货交易所"字样。其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

53.(选择题)

【乐橙网】证券公司与期货公司签订的委托协议必须包括的内容是()。

A.

内部控制制度

B.

合规检查办法

C.

介绍业务对接规则

D.

风险隔离措施

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中间介绍业务及其监管。

证券公司从事介绍业务,应当与期货公司签订书面委托协议。委托协议应当载明下列事项:

- (1) 介绍业务的范围;
- (2) 执行期货保证金安全存管制度的措施;
- (3) 介绍业务对接规则;
- (4) 客户投诉的接待处理方式;
- (5) 报酬支付及相关费用的分担方式;
- (6) 违约责任;
- (7) 中国证监会规定的其他事项。

双方可以在委托协议中约定前款规定以外的其他事项,但不得违反法律、行政法规和本办法

的规定，不得损害客户的合法权益。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

54.(选择题)

【乐橙网】若要结束风险预警，期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持()个月。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持 3 个月的，风险预警期结束。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

55.(选择题)

【乐橙网】审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的()为标准。

A.

结算准备金最低余额

B.

透支额度

C.

风险准备金

D.

保证金比例

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

回答错误

正确答案

D

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查审查期货公司或者客户是否透支交易的标准。

期货公司在客户没有保证金或者保证金不足的情况下，允许客户开仓交易或者继续持仓，应当认定为透支交易。审查期货公司或者客户是否透支交易，应当以期货交易所规定的保证金比例为标准。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

56.(选择题)

【乐橙网】期货公司向客户发出追加保证金通知的，客户否认收到通知的，由()承担举证责任。

A.

期货公司

B.

客户代理人

C.

客户

D.

期货公司经纪人

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查追加保证金举证责任的承担者。

期货公司向客户发出追加保证金的通知，客户否认收到上述通知的，由期货公司承担举证责任。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

57.(选择题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构开展适当性自查的时间要求是()。

A.
每一年开展一次

B.
每半年开展一次

C.
每两年开展一次

D.
每三个月开展一次

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构开展适当性自查的时间要求。

经营机构应当每半年开展一次适当性自查，形成自查报告。发现违反本办法规定的问题，应当及时处理并主动报告住所地的中国证监会派出机构。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

58.(选择题)

【乐橙网】当期货交易所总经理因故临时不能履行职权时，由()代其履行职权。

A.
总经理指定的人员

B.
总经理指定的副总经理

C.
理事长

D.
第一副总经理

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查总经理因故临时不能履行职权时代其履行职权的主体。

总经理因故临时不能履行职权的，由总经理指定的副总经理代其履行职权。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

59.(选择题)

【乐橙网】期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务,与客户之间可能发生利益冲突的,应当遵循()的原则予以处理;不同客户之间存在利益冲突的,应当遵循()的原则予以处理。

A.

自身利益优先;先开发的客户利益优先

B.

客户利益优先;公平对待

C.

客户利益优先;先开发的客户利益优先

D.

自身利益优先;公平对待

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员从事期货投资咨询业务时对利益冲突的处理措施。

期货公司及其从业人员与客户之间可能发生利益冲突的,应当遵循客户利益优先的原则予以处理;不同客户之间存在利益冲突的,应当遵循公平对待的原则予以处理。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

60.(选择题)

【乐橙网】期货公司应当切实保障监事会和监事对公司经营情况的()。

A.

报告权

B.

知情权

C.

经营权

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

决策权

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查董事会。

期货公司应当设立董事会，并按照《中华人民共和国公司法》的规定设立监事会或监事，切实保障监事会和监事对公司经营情况的知情权。期货公司可以设立独立董事，期货公司的独立董事不得在期货公司担任董事会以外的职务，不得与本期期货公司存在可能妨碍其作出独立、客观判断的关系。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

61.(多选题)

【乐橙网】期货交易所解散的法定情形包括()。

A.

总经理决定解散

B.

中国证监会决定关闭

C.

会员大会或者股东大会决定解散

D.

章程规定的营业期限届满

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易所解散的法定情形。

期货交易所因下列情形之一解散：

- (1) 章程规定的营业期限届满 (D 选项符合题意)；
- (2) 会员大会或者股东大会决定解散 (C 选项符合题意)；
- (3) 中国证监会决定关闭 (B 选项符合题意)。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

62.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示的相关信息包括()。

A.

投诉方式

B.

服务内容

C.

人员的从业资格

D.

公司的业务资格

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司期货投资咨询业务的业务规则。

期货公司应当按照信息公示有关规定，在营业场所、公司网站和中国期货业协会网站上公示公司的业务资格、考前包过押题请咨询 Yuan909591126 人员的从业资格、服务内容、投诉方式等相关信息。

故本题选择 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

63.(多选题)

【乐橙网】期货公司下列人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，公司应当定期向中国证监会派出机构报告相关交易情况()。

A.

财务负责人

B.

高级管理人员

C.

监事

D.

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

董事

确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的要求。

期货公司董事、监事和高级管理人员的近亲属在期货公司从事期货交易的，有关董事、监事和高级管理人员应当在知悉或者应当知悉之日起5个工作日内向公司报告，并遵循回避原则。公司应当在接到报告之日起5个工作日内向中国证监会相关派出机构备案，并定期报告相关交易情况。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

64.(多选题)

【乐橙网】在期货投资中，应由投资者自担的损失包括()。

A.

期货公司违法违规操作导致的损失

B.

期货公司风险控制不力导致的损失

C.

期货市场波动导致的损失

D.

投资品种价值本身发生变化所导致的损失

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货交易需遵循的原则。

期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。投资者在期货投资活动中因期货市场波动(C选项符合题意)或者投资品种价值本身发生变化所导致的损失(D选项符合题意)，由投资者自行承担。

AB选项不符合题意，期货投资者保障基金是在期货公司严重违法违规或者风险控制不力等导致保证金出现缺口，可能严重危及社会稳定和期货市场安全时，补偿投资者保证金损失的专项基金。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

65.(多选题)

【乐橙网】证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当履行的管理人职责包括()。

A.

以管理人名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为

B.

按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益

C.

对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账，进行投资

D.

依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当履行以下管理人职责：

（一）依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜；（D选项表述正确）

（二）对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理、分别记账，进行投资；（C选项表述正确）

（三）按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；（B选项表述正确）

（四）进行资产管理计划会计核算并编制资产管理计划财务会计报告；

（五）依法计算并披露资产管理计划净值，确定参与、退出价格；

（六）办理与受托财产管理业务活动有关的信息披露事项；

（七）保存受托财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

（八）以管理人名义，代表投资者利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（A选项表述正确）

（九）法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

故本题选择 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

66.(多选题)

【乐橙网】不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效，该机构按客户的交易指令入市交易的，应如何处理()。

A.

收取的佣金应当返还给客户

B.

机构不承担返还责任

C.

该机构应"恢复原状", 返还客户全部保证金

D.

交易结果由客户承担

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查无效合同纠纷。

不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效, 该机构按客户的交易指令入市交易的, 收取的佣金应当返还给客户, 交易结果由客户承担。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

67.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员受到期货经营机构处分, 或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的, 机构应当于()起 10 个工作日内向中国期货业协会报告。

A.

处分决定做出之日

B.

知悉或者应当知悉该人员违法违规被调查处理事项之日

C.

处分决定书送达之日

D.

调查终结之日

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员受到机构处分等向协会报告的期限。

期货从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该期货从业人员违法违规被调查处理事项之日起 10 个工作日内向协会报告。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

68.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当()。

A.

建立动态的风险监控机制

B.

建立动态的资本补充机制

C.

建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度

D.

确保净资本等风险监管指标持续符合标准

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标的相关内容。

期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

故本题选择 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

69.(多选题)

【乐橙网】在面对侵害客户或者期货公司合法权益的指令时，首席风险官应当()。

A.

主动回避

B.

向中国期货业协会报告

C.

必要时及时向监管部门报告

D.

予以拒绝

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的行为规范。

首席风险官对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝(D 选项符合题意);必要时,应当及时向公司住所地中国证监会派出机构报告(C 选项符合题意)。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

70.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》,首席风险官在履行职务时,不得()。

A.

对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告

B.

在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务

C.

利用职务之便牟取私利

D.

擅离职守,无故不履行职务或者授权他人代为履行职责

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官在履行职务时不得有的行为。

首席风险官不得有下列行为:

(1)擅离职守,无故不履行职务或者授权他人代为履行职责(D 选项符合题意);

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

(2)在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动(B 选项符合题意);

(3)对期货公司经营管理中存在的违法违规行为或者重大风险隐患知情不报、拖延报告或者作虚假报告(A 选项符合题意);

(4)利用职务之便牟取私利(C 选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

71.(多选题)

【乐橙网】期货公司执行客户交易指令，交易数量发生错误的，下列说法正确的有()。

A.

除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担

B.

多于指令数量的部分由期货公司承担

C.

少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失

D.

交易全部无效，期货公司赔偿客户交易损失

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司执行客户交易指令，交易数量发生错误的责任承担。

期货公司错误执行客户交易指令，除客户认可的以外，交易的后果由期货公司承担(A 选项符合题意)，并按下列方式分别处理：

(1)交易数量发生错误的，多于指令数量的部分由期货公司承担(B 选项符合题意)，少于指令数量的部分，由期货公司补足或者赔偿直接损失(C 选项符合题意);

(2)交易价格超出客户指令价位范围的，交易差价损失或者交易结果由期货公司承担。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

72.(多选题)

【乐橙网】中国证监会及其派出机构可以将()记入期货公司及首席风险官诚信档案。

A.

首席风险官的培训情况和考试成绩

B.

中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施

C.

首席风险官的身份、学历、学位证明

D.

中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司及首席风险官诚信档案的相关内容。

中国证监会及其派出机构将下列事项记入期货公司及首席风险官诚信档案:

(1)中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施(B 选项符合题意);

(2)首席风险官的培训情况和考试成绩(A 选项符合题意);

(3)中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项(D 选项符合题意)。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

73.(多选题)

【乐橙网】期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则,对接规则应当明确的事项包括()。

A.

行情和交易系统的安装维护

B.

办理开户的协作程序

C.

期货保证金的划转流程

D.

客户投诉的接待处理程序

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司与证券公司应当建立中间介绍业务的对接规则。

期货公司与证券公司应当建立介绍业务的对接规则，明确办理开户(B选项符合题意)、行情和交易系统的安装维护(A选项符合题意)、客户投诉的接待处理(D选项符合题意)等业务的协作程序和规则。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

74.(多选题)

【乐橙网】根据《期货市场客户开户管理规定》下列关于中国期货保证金监控中心接到期货公司的客户，交易编码注销申请后行为的表述，错误的有()。

A.

于当日转发给相关期货交易所

B.

于下一交易日转发给相关期货交易所

C.

审核通过后在统一开户系统中直接注销

D.

审核通过后由期货公司注销

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的客户交易编码注销的申请和审核。

B选项错误，监控中心接到期货公司的客户交易编码注销申请后，应当于当日转发给相关期货交易所。

CD选项错误，期货交易所注销客户交易编码的，应当于注销当日通知监控中心，监控中心据此通知期货公司。即审核通过后，交易编码由期货交易所对交易编码进行注销。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

75.(多选题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员要合规执业，应当遵守()。

A.

《期货交易管理条例》

B.

期货交易所的自律规则

C.

中国期货业协会的自律规则

D.

中国证监会的规章、规范性文件

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员要合规执业应当遵守的法律法规。

从业人员必须遵守有关法律、行政法规和中国证监会的规定，遵守协会和期货交易所的自律规则。

A 选项属于行政法规，BC 选项属于协会和期货交易所的自律规则，D 选项属于中国证监会的规定。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

76.(多选题)

【乐橙网】根据《期货交易管理条例》下列情况中属于操纵期货交易价格的行为有()。

A.

单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的

B.

蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易的

C.

以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的

D.

为影响期货市场行情囤积现货的

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查操纵期货交易价格的行为。

任何单位或者个人有下列行为之一，操纵期货交易价格的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满20万元的，处20万元以上100万元以下的罚款：

(1)单独或者合谋，集中资金优势、持仓优势或者利用信息优势联合或者连续买卖合约，操纵期货交易价格的(A选项正确)；

(2)蓄意串通，按事先约定的时间、价格和方式相互进行期货交易，影响期货交易价格或者期货交易量的(B选项正确)；

(3)以自己为交易对象，自买自卖，影响期货交易价格或者期货交易量的(C选项正确)；

(4)为影响期货市场行情囤积现货的(D选项正确)；

(5)国务院期货监督管理机构规定的其他操纵期货交易价格的行为。

故本题选ABCD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

77.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知的信息包括()。

A.

可能直接导致本金亏损的事项

B.

可能直接导致超过原始本金损失的事项

C.

因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由

D.

限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容
确定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知的信息。

经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前，应当告知下列信息：

(1)可能直接导致本金亏损的事项(A选项正确)；

(2)可能直接导致超过原始本金损失的事项(B选项正确)；

(3)因经营机构的业务或者财产状况变化，可能导致本金或者原始本金亏损的事项；

- (4)因经营机构的业务或者财产状况变化，影响客户判断的重要事由(C 选项正确);
(5)限制销售对象权利行使期限或者可解除合同期限等全部限制内容(D 选项正确);
(6)适当性匹配意见。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

78.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》，对于实行会员分级结算制度的交易所的全面结算会员期货公司，其首席风险官应当监督检查的事项包括()。

A.

是否建立健全和有效执行期货公司客户保证金安全存管制度

B.

是否建立并有效执行与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度

C.

是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益

D.

是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官应当监督检查的事项。

对于取得实行会员分级结算制度的交易所的全面结算业务资格的期货公司，首席风险官还应当监督检查以下事项：

- (1)是否建立与全面结算业务相适应的结算业务制度和与业务发展相适应的风险管理制度，并有效执行(B 选项符合题意);
(2)是否公平对待本公司客户的权益和受托结算的其他期货公司及其客户的权益(C 选项符合题意);
(3)是否存在滥用结算权利侵害受托结算的其他期货公司及其客户的利益的情况(D 选项符合题意)。

首席风险官应当对期货公司经营管理中可能发生的违规事项和可能存在的风险隐患进行质询和调查，并重点检查期货公司是否依据法律、行政法规及有关规定，建立健全和有效执行期货公司客户保证金安全存管制度(A 选项符合题意)。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

79.(多选题)

【乐橙网】期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下()账户中的资金或者价证券的，人民法院不予支持。

A.

属于期货公司自有的价证券

B.

客户向期货公司提交的用于充抵保证金的价证券

C.

期货公司自有账户中的资金

D.

客户在期货公司保证金账户中的资金

确 定

回答错误

正确答案

BD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证金账户。

期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者价证券的，人民法院不予支持：

(一) 客户在期货公司保证金账户中的资金；

(二) 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的价证券。

故本题选择 BD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

80.(多选题)

【乐橙网】下列关于会员制期货交易所会员大会的表述中，正确的有()。

A.

会员大会决定会员的接纳和退出

B.

会员制期货交易所会员大会由全体会员组成

C.

会员大会是会员制期货交易所的权力机构

D.

会员制期货交易所设会员大会

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所会员大会的组织架构。

会员制期货交易所设会员大会（D选项符合题意）。会员大会是期货交易所的权力机构（C选项符合题意），由全体会员组成（B选项符合题意）。

A选项表述错误，理事会决定会员的接纳和退出。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

81.(多选题)

【乐橙网】期货投资者保障基金的后续资金来源包括()。

A.

期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳

B.

期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳

C.

保障基金管理机构追偿的财产

D.

保障基金管理机构接受的其他合法财产

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的后续来源。

保障基金的后续资金来源包括：

- （一）期货交易所按其向期货公司会员收取的交易手续费的一定比例缴纳；
- （二）期货公司从其收取的交易手续费中按照代理交易额的一定比例缴纳；
- （三）保障基金管理机构追偿或者接受的其他合法财产。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

82.(多选题)

【乐橙网】期货从业人员受到中国期货业协会()的,应当参加协会组织的专项后续职业培训。

A.

暂停从业人员资格

B.

撤销从业人员资格

C.

训诫

D.

公开谴责

确 定

回答错误

正确答案

ACD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查从业人员受到纪律惩戒的后续处理。

从业人员受到训诫、公开谴责和暂停从业资格的纪律惩戒的,应当参加协会组织的专项后续职业培训。

故本题选 ACD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

83.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》,期货公司出现()情形,中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。

A.

报送的风险监管报表存在虚假记载

B.

报送的风险监管报表存在误导性陈述

C.

未按期报送风险监管报表

D.

报送的风险监管报表存在重大遗漏

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正风险监管报表的情形。

期货公司未按期报送风险监管报表或者报送的风险监管报表存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏的，中国证监会派出机构应当要求期货公司限期报送或者补充更正。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

84.(多选题)

【乐橙网】国务院期货监督管理机构派出机构履行监督管理职责的依据有()。

A.

中国期货业协会的授权

B.

期货交易所的授权

C.

国务院期货监督管理机构的授权

D.

《期货交易管理条例》的有关规定

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构派出机构的授权机构。

《期货交易管理条例》规定，国务院期货监督管理机构对期货市场实行集中统一的监督管理。国务院期货监督管理机构派出机构依照本条例的有关规定和国务院期货监督管理机构的授权，履行监督管理职责。

故本题选 CD 选项

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

85.(多选题)

【乐橙网】期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害市场秩序、损害客户利益的，经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司相关直接责任人员采取的措施包括(

)。

A.

通知出境管理机构依法阻止其出境

B.

申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产

C.

吊销从业资格

D.

记入信用记录

确定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，对期货公司可采取的监管措施。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准，可以对该期货公司直接负责的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员采取以下措施：

（一）通知出境管理机构依法阻止其出境；

（二）申请司法机关禁止其转移、转让或者以其他方式处分财产，或者在财产上设定其他权利。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

86.(多选题)

【乐橙网】根据《期货公司风险监管指标管理办法》的规定，中国证监会对风险监管指标设置预警标准，以下对风险监管指标预警标准的表述，正确的有()。

A.

规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

B.

规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%

C.

规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%

D.

规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标体系。

中国证监会对风险监管指标设置预警标准。规定"不得低于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 120%，规定"不得高于"一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的 80%。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

87.(多选题)

【乐橙网】期货公司因延误执行客户交易指令给客户造成损失的免责事由不包括()。

A.

期货公司内部发生重大人事调整

B.

期货公司发生亏损

C.

由于市场原因延误

D.

期货公司发生合并重组

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司不当延误执行客户交易指令给客户造成损失的，应当承担赔偿责任，但由于市场原因致客户交易指令未能全部或者部分成交的，期货公司不承担责任。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

88.(多选题)

【乐橙网】《期货公司首席风险官管理规定(试行)》的制定宗旨包括()。

- A.
促进期货公司依法稳健经营
- B.
维护期货投资者合法权益
- C.
加强期货公司内部控制和风险管理
- D.
完善期货公司治理结构

确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

为了完善期货公司治理结构，加强内部控制和风险管理，促进期货公司依法稳健经营，维护期货投资者合法权益，中国证监会专门制定了《期货公司首席风险官管理规定(试行)》。

故本题选 ABCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

89.(多选题)

【乐橙网】期货公司进行混码交易，但能够举证证明其已按客户交易指令入市交易的，下列说法正确的有()。

- A.
期货公司可能被行政处罚
- B.
期货公司不承担民事赔偿责任
- C.
客户承担相应的交易结果

- D.
期货公司不承担责任

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查交易行为纠纷及其责任。

期货公司进行混码交易的，客户不承担责任，但期货公司能够举证证明其已按照客户交易指令入市交易的，客户应当承担相应的交易结果。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

90.(多选题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，普通投资者申请成为专业投资者，经营机构应当通过()方式对投资者进行谨慎评估，确认其符合转化为专业投资者的要求。

A.

投资知识测试

B.

模拟交易

C.

追加了解信息

D.

风险承受评估报告

确 定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者适当性制度。

普通投资者申请转化为专业投资者的流程如下：

(1) 投资者填写转化申请书，确认自主承担可能产生的风险和后果，提交符合转化条件的证明材料；

(2) 经营机构对投资者提供的资料进行审核，通过追加了解投资者信息、开展投资知识测试或者模拟交易等方式对投资者进行审慎评估，确认其符合转化要求；

(3) 经营机构同意投资者转化的，应当向其说明对普通投资者和专业投资者履行适当性义务的差别，警示可能承担的投资风险；经营机构不同意投资者转化的，应当告知其评估结果及理由。

故本题选 ABC 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

91.(判断题)

【乐橙网】期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报的，中国证监会派出机构应当采取出具警示函、监管谈话等监管措施。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报的监管措施。

期货公司报送的风险监管报表存在漏报、错报，影响中国证监会及其派出机构对期货公司风险状况判断的，中国证监会派出机构应当要求期货公司立即报送更正的风险监管报表，并可以视情况采取出具警示函、监管谈话等监管措施。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

92.(判断题)

【乐橙网】期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国务院期货监督管理机构对期货公司违法违规行为采取的措施。

期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

93.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，集合资产管理计划的投资者人数不得超过一百人。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查集合资产管理计划的投资者人数。

证券期货经营机构可以为单一投资者设立单一资产管理计划，也可以为多个投资者设立集合资产管理计划。集合资产管理计划的投资者人数不少于二人，不得超过二百人。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

94.(判断题)

【乐橙网】在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的，可能构成操纵证券、期货市场罪。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查构成操纵证券、期货市场罪的行为。

在自己实际控制的账户之间进行证券交易，或者以自己为交易对象，自买自卖期货合约，影响证券、期货交易价格或者证券、期货交易量的，构成操纵证券、期货市场罪。故原文此处已确定以上行为确实构成操纵证券、期货市场罪，题干所述"可能构成操纵证券、期货市场罪"与原文不符。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

95.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构的义务。

向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构应当遵守法律、行政法规、本办法及其他有关规定，在销售产品或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

96.(判断题)

【乐橙网】中国证监会依法对期货从业人员实行自律管理，负责从业资格的认定、管理及撤销。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查中国证监会的职责。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

中国证监会及其派出机构依法对期货从业人员进行监督管理。中国期货业协会(而不是中国证监会)依法对期货从业人员实行自律管理，考前包过押题请咨询 Yuan909591126 负责从业资格的认定、管理及撤销。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

97.(判断题)

【乐橙网】期货公司为债务人时，债权人请求冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金的，人民法院应予支持。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查冻结、划拨客户在期货公司保证金账户中的资金的情况。

期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：

(1)客户在期货公司保证金账户中的资金；

(2)客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

98.(判断题)

【乐橙网】会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的，期货交易所应当将该会员的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由期货交易所承担。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查强行平仓责任的承担者。

会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的,期货交易所应当将该会员的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由该会员承担(而不是由期货交易所承担)。故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

99.(判断题)

【乐橙网】期货公司解散、破产的,应当先行妥善处理客户资产,结清业务。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司解散、破产的相关规定。

期货公司解散、破产的,应当先行妥善处理客户资产,结清业务。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

100.(判断题)

【乐橙网】会员制期货交易所各专门委员会的职责、任期和人员组成等事项由会员大会规定。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查会员制期货交易所理事会根据需要可以设立的专门委员会。

会员制期货交易所理事会可以根据需要设立监察、交易、结算、交割、会员资格审查、纪律处分、调解、财务和技术等专门委员会。各专门委员会对理事会负责,其职责、任期和人员组成等事项由理事会规定。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

101.(判断题)

【乐橙网】根据《期货从业人员管理办法》的规定，取得期货从业资格考试合格证明的人员即可在机构中开展期货业务活动。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的行为规范。

取得从业资格考试合格证明的人员从事期货业务的，应当事先通过其所在机构向协会申请从业资格。(应当申请从业资格)未取得从业资格的人员，不得在机构中开展期货业务活动。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

102.(判断题)

【乐橙网】根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》的规定，经营机构不得采取可能鼓励其从业人员向投资者销售不适当产品或提供不适当服务的考核、激励机制或措施。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构的禁止行为。

经营机构不得采取可能鼓励其从业人员向投资者销售不适当产品或提供不适当服务的考核、激励机制或措施。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

103.(判断题)

【乐橙网】国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，经国务院期货监督管理机构批准，可以从事投机性交易。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查国有以及国有控股企业进行境内外期货交易的相关规定。

国有以及国有控股企业进行境内外期货交易，应当遵循套期保值的原则，严格遵守国务院国有资产监督管理机构(而不是国务院期货监督管理机构)以及其他有关部门关于企业以国有资产进入期货市场的有关规定。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

104.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，专业投资者申请成为普通投资者的，应当以书面形式向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者转换的相关规定。

普通投资者申请成为专业投资者(而不是专业投资者申请成为普通投资者)应当以书面形式向经营机构提出申请并确认自主承担可能产生的风险和后果，提供相关证明材料。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

105.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构没有对销售的产品划分风险等级，其住所地中国证监会派出机构可以责令其改正。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查经营机构没有对销售的产品划分风险等级的处理方式。

经营机构应当了解所销售产品或者所提供服务的信息，根据风险特征和程度，对销售的产品或者提供的服务划分风险等级。经营机构违反本办法规定的，中国证监会及其派出机构可以对经营机构及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令参加培训等监督管理措施。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

106.(判断题)

【乐橙网】根据《期货投资者保障基金管理办法》，对挪用、侵占、骗取保障基金的违法行为，依法查处;对有关失职人员，依法追究法律责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保障基金的管理。

对挪用、侵占、骗取保障基金的违法行为，依法查处;对有关失职人员，依法追究法律责任;涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

107.(判断题)

【乐橙网】根据《期货从业人员执业行为准则(修订)》，期货从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的执业行为准则。

从业人员应当加强业务知识更新，接受后续职业培训，保持并不断提高专业胜任能力。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

108.(判断题)

【乐橙网】有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分时，人民法院可采取的措施。期货交易所、期货公司为债务人的，人民法院不得冻结、划拨期货公司在期货交易所或者客户在期货公司保证金账户中的资金。有证据证明该保证金账户中有超出期货公司、客户权益资金的部分，期货交易所、期货公司在人民法院指定的合理期限内不能提出相反证据的，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

109.(判断题)

【乐橙网】根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

A

题目解析

✚关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构的义务。

向投资者销售证券期货产品或者提供证券期货服务的机构应当遵守法律、行政法规、本办法及其他有关规定，在销售产品或者提供服务的过程中，勤勉尽责，审慎履职，全面了解投资者情况，深入调查分析产品或者服务信息，科学有效评估，充分揭示风险，基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，提出明确的适当性匹配意见，将适当的产品或者服务销售或者提供给适合的投资者，并对违法违规行为承担法律责任。

故本题表述正确。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

110.(判断题)

【乐橙网】期货公司的所有工作人员都是《期货从业人员管理办法》所称的期货从业人员。()

A.

正确

B.

错误

回答错误

正确答案

B

题目解析

✚关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货从业人员的范畴。

《期货从业人员管理办法》规定，本办法所称期货从业人员包括期货公司的管理人员和专业人员。期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员;为期

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

货公司提供中间介绍的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员;期货投资咨询机构中从事期货投资咨询的管理人员和专业人员等。

故本题表述错误。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

111.(多选题)

【乐橙网】某证券公司业务人员在为期货公司介绍客户时,下列做法中,错误的是()。

A.

告知客户,期货市场行情发生重大变化时由期货公司提示风险;证券市场行情发生重大变化时由证券公司提示风险

B.

告知客户,虽然期货公司不能给客户融资,但是所在的证券公司可以给客户融资从事期货交易

C.

在查看了客户身份证复印件后,直接让客户在期货公司留在证券公司的《期货经纪合同》上签字

D.

告知客户,由于期货公司是证券公司的全资子公司,期货公司的风险由证券公司承担
确 定

回答错误

正确答案

ABCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查证券公司提供中间介绍业务的相关内容。

期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时,证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。A选项说法错误。

证券公司不得直接或者间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。B选项说法错误。

证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资料 and 身份真实性等进行审查,向客户充分揭示期货交易风险,解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系,告知期货保证金安全存管要求。C选项说法错误。

证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任。基于期货经纪合同的责任由期货公司直接对客户承担。D选项说法错误。

故本题选 ABCD 选项。 考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

112.(选择题)

【乐橙网】期货公司的工作人员擅自以客户甲的名义进行交易且造成损失,下列说法中,正

确的是()。

A.

甲有过错的，也要承担部分责任

B.

应由期货公司承担赔偿责任

C.

如果甲对交易结果进行追认，则损失由甲自行承担

D.

如果期货公司将该名工作人员开除，则损失完全由甲自行承担

回答错误

正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查侵权行为损失的责任承担人。

期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司承担。

C选项符合题意，甲作为客户对交易结果进行追认，那么损失由客户承担。

故本题选C选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

113.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司期货投资咨询业务的说法中，错误的是()。

A.

期货公司及其从业人员不得通过报刊、电视、电台和网络等开展期货信息传播活动

B.

期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格

C.

期货公司及其从业人员通过公共媒体开展期货行情分析的，应当遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

在开展期货信息传播活动后，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案

确 定

回答错误

正确答案

AD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货投资咨询业务。

期货公司及其从业人员通过报刊、电视、电台和网络等公共媒体开展期货行情分析等信息传播活动的，应当取得期货投资咨询业务资格及从业资格，遵守金融信息传播相关规定，保护他人的知识产权；在开展期货信息传播活动前，期货公司及其从业人员应当向住所地的中国证监会派出机构备案。

故本题选 AD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

114.(多选题)

【乐橙网】某日，A 期货公司董事长挪用公司客户保证金 5000 万元。如果该期货公司首席风险官发现上述问题，下列表述正确的是()。

A.

首席风险官应当向董事会报告

B.

首席风险官应当向中国期货业协会报告

C.

首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告

D.

首席风险官应当向公司控股股东报告

确 定

回答错误

正确答案

AC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的报告义务。

首席风险官发现涉嫌占用、挪用客户保证金等违法违规行为或者可能发生风险的，应当立即向住所地中国证监会派出机构和公司董事会报告。

故本题选 AC 选项。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

115.(多选题)

【乐橙网】客户王某认为期货公司未将自己的交易指令入市交易。故向法院提起诉讼，要求

期货公司赔偿自己的交易损失，法院在审理过程中，将期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与王某交易指令记录进行核对。期货公司要证明已经入市交易，以下因素中必须一致的是()。

A.
交易品种

B.
买卖方向

C.
交易时间

D.
价格
确 定
回答错误
正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的入市交易的要求。

期货公司应当对客户的交易指令是否入市交易承担举证责任。确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易，应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致，价格、交易时间是否相符为标准，指令交易数量可以作为参考。但客户有相反证据证明其交易指令未入市交易的除外。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

116.(多选题)

【乐橙网】下列人员中可以成为本期货公司资产管理业务客户的是()。

A.
期货公司董事张某

B.
期货公司董事配偶陈某

C.
期货公司董事的父母

D.
期货公司股东李某

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

确定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的资产管理业务。

期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员及其配偶不得作为本公司资产管理业务的客户(A、B选项错误)。期货公司股东、实际控制人及其关联人以及期货公司董事、监事、高级管理人员、从业人员的父母、子女成为本公司资产管理业务客户的,应当自签订资产管理合同之日起5个工作日内,向住所地的中国证监会派出机构备案,并在本公司网站上披露其关联关系或者亲属关系,(C、D选项正确)。

故本题选CD选项。

收藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

117.(选择题)

【乐橙网】期货公司在明知客户张某保证金不足的情况下,允许张某进行期货交易,并从中获利5万元,该期货公司应受到的处罚是()。

A.

没收违法所得,并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款

B.

没收违法所得,并处10万元以上30万元以下的罚款

C.

处以10万元以上20万元以下的罚款

D.

吊销期货业务许可证

回答错误

正确答案

B

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的处理措施。

B选项正确,期货公司允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的,责令改正,给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得不满10万元的,并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。

A、C选项错误,题干中期货交易所允许客户保证金不足进行交易并从中获利5万元,违法所得不足10万元。A、C选项中的罚款金额均与原文不符。

D选项错误,题干中期货交易所允许客户保证金不足进行交易并从中获利5万元,情形不能

归为严重情形，故吊销期货业务许可证不能适用。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

118.(选择题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，因与其所开户的期货公司营业部发生期货业务纠纷，向法院提起了诉讼。根据双方期货经纪合同的约定纠纷由合同履行地人民法院管辖。吴某可以向()提起诉讼。

A.

营业部住所地中级人民法院

B.

期货交易所住所地中级人民法院

C.

营业部住所地高级人民法院

D.

期货交易所住所地高级人民法院

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货业务纠纷的处理措施。

在期货公司的分公司、营业部等分支机构进行期货交易的，该分支机构住所地为合同履行地。因实物交割发生纠纷的，期货交易所住所地为合同履行地。期货纠纷案件由中级人民法院管辖。高级人民法院根据需要可以确定部分基层人民法院受理期货纠纷案件。

根据题干，吴某与营业部发生期货纠纷。

首先，在营业部进行期货交易的，合同履行地为营业部住所地，根据合同约定，纠纷由营业部住所地人民法院管辖；

其次，期货纠纷案件由中级人民法院管辖。所以吴某应向营业部住所地中级人民法院提起诉讼。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

119.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表显示，公司资产总额为 5000 万元，负债总额(不含客户权益)为 2000 万元。在计算期末净资本时，假定公司的资产调整值为 600 万元，负债调整值为 300 万元。该公司期末净资本为()万元。

A.
2700

B.
2600

C.
2900

D.
2000

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司风险监管指标。

期货公司净资本是在净资产基础上,按照变现能力对资产负债项目及其他项目进行风险调整后得出的综合性风险监管指标。净资本的计算公式为:净资本=净资产-资产调整值+负债调整值-/+其他调整项。则该公司的净资本=(5000-2000)-600+300=2700(万元)。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

120.(多选题)

【乐橙网】由于遇到了强台风自然灾害天气,某期货公司房屋倒塌、设备严重受损,已经无法继续营业,不得不申请停业。如果该期货公司准备申请停业,应该()。

A.
妥善处理客户资产

B.
清退客户

C.
成立清算组

D.
转移客户

确 定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的后续处理。

期货公司因遭遇不可抗力等正当事由申请停业的，应当妥善处理客户资产，清退或者转移客户。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

121.(选择题)

【乐橙网】甲是某期货公司客户，持有小麦期货多头合约。甲向期货公司申请交割，但期货公司因疏忽未代甲提交交割申请。如果因未能按计划交割，造成甲一定损失，则甲可以()。

A.

要求期货公司承担违约责任

B.

要求期货公司承担侵权责任

C.

要求期货交易所承担违约责任

D.

要求期货交易所对期货公司承担担保责任

回答错误

正确答案

A

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司没有代客户履行申请交割义务的责任承担。

期货公司没有代客户履行申请交割义务的，应当承担违约责任;造成客户损失的，应当承担赔偿责任。甲作为客户与该期货公司之间签订了定期交割的协议，因为期货公司的原因导致甲的损失，应该由期货公司承担违约责任和赔偿责任考前包过押题请咨询 Yuan909591126。

故 B 选项错误。

故本题选 A 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

122.(多选题)

【乐橙网】某期货公司注册资本为 8000 万元，甲公司出资 480 万元，为其第五大股东，下列关于期货公司与甲公司关系的表述，错误的是()。

A.

甲公司在该期货公司进行期货交易，期货公司可以适当降低风险管理要求

B.

期货公司不得向甲公司做出最低收益的承诺，但可以做出最低分红的承诺

C.

期货公司不得向甲公司提供融资

D.

因甲公司不是控股股东，经股东会批准，期货公司可以向其提供担保

确定

回答错误

正确答案

ABD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司与股东的关系。

A 选项错误，期货公司向股东、实际控制人及其关联人提供服务的，不得降低风险管理要求。

B 选项错误，期货公司及其从业人员从事资产管理业务，不得向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。选项中最低分红的承诺同样属于最低收益承诺的范畴。

C 选项正确，D 选项错误，期货公司不得为其股东、实际控制人或者其他关联人提供融资，不得对外担保。

故本题选 ABD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

123.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末财务报表显示，流动资产为 6000 万元，流动负债为 5500 万元，根据《期货公司风险监管指标管理办法》，该期货公司流动资产与流动负债的比例()。

A.

不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当限制该期货公司部分期货业务

B.

不符合风险监管指标规定标准要求，中国证监会应当责令该期货公司限期整改

C.

符合风险监管指标规定标准要求，其优于风险监管指标的预警标准

D.

符合风险监管指标规定标准要求，但低于风险监管指标的预警标准

回答错误

正确答案

D

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查风险监管指标规定和风险监管指标的预警标准。

风险监管指标标准:期货公司流动资产与流动负债的比例不得低于 100%。

风险监管指标预警标准:流动资产与流动负债的比例不得低于 120%。

根据题干,该公司流动资产流动负债=6000/5500=109%,符合风险监管指标最低标准,但低于风险监管指标的预警标准。

故本题选 D 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

124.(选择题)

【乐橙网】甲公司走私汽车获利人民币 4000 万元后,欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的 10%支付"手续费"。乙期货交易所得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取"手续费"400 万元后,将该笔资金折换成 438 万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成()。

A.

走私罪(共犯)

B.

洗钱罪

C.

逃汇罪

D.

行贿罪

回答错误

正确答案

B

题目解析

👉关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查洗钱罪的范畴。

明知是走私犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,协助将资金汇往境外的,构成洗钱罪。本案例中乙期货交易所的行为属于洗钱罪中协助将资金汇往境外的行为。

故本题选 B 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

125.(多选题)

【乐橙网】客户王某受到期货公司追加保证金通知后,表示将提交有价证券作为保证金,可以作为期货保证金的有价证券是()。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

企业债券

B.

可转换公司债券

C.

经期货交易所认定的标准仓单

D.

可流通的国债

确 定

回答错误

正确答案

CD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查可以作为期货保证金的有价证券。

期货交易所可以接受以下有价证券充抵保证金：

(1) 经期货交易所认定的标准仓单；

(2) 可流通的国债；

(3) 中国证监会认定的其他有价证券。

故本题选 CD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

126.(多选题)

【乐橙网】某期货公司开展期货投资咨询业务，其下列做法正确的是()。

A.

应当向客户明示有无利益冲突，提示潜在的市场变化和风险，可以就市场行情做出确定性的判断

B.

应当与客户签订期货投资咨询服务合同，明确约定服务的具体内容、费用标准等相关事项

C.

应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易的后果，不得泄露客户的投资决策计划信息

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

D.

不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循公平对待的原则予以处理

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司开展期货投资咨询业务的相关内容。

期货公司及其从业人员从事期货投资咨询业务，不得对价格涨跌或者市场走势做出确定性的判断（A选项不符合题意）。

期货公司从事期货投资咨询业务，应当与客户签订服务合同，明确约定服务内容、收费标准及纠纷处理方式等事项（B选项符合题意）。

期货公司应当告知客户自主做出期货交易决策，独立承担期货交易后果，并不得泄露客户的投资决策计划信息（C选项符合题意）。

不同客户之间存在利益冲突的，应当遵循公平对待的原则予以处理（D选项符合题意）。

故本题选BCD选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

127.(多选题)

【乐橙网】某期货公司任命李平为首席风险官，下列情形中违反了中国证监会监管规定的是（ ）。

A.

李平在期货公司兼任合规部门负责人

B.

董事会决议要求李平对总经理负责

C.

李平在期货公司兼任财务部门负责人

D.

期货公司董事会讨论时，独立董事于某投了反对票，其他人都同意，依照章程规定，通过了对李平的任命决议

确 定

回答错误

正确答案

BCD

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查首席风险官的任免。

A选项正确，C选项错误，首席风险官不得在期货公司兼任除合规部门负责人以外的其他职务，或者从事可能影响其独立履行职责的活动。

B选项错误，首席风险官向期货公司董事会负责。

D选项错误，期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。

故本题选 BCD 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

128.(多选题)

【乐橙网】吴某为某期货公司客户，在该期货公司推荐下，吴某将交易全权委托给该期货公司工作人员丁某进行操作。不久，吴某发现其账户发生亏损 10 万元，遂向法院提起诉讼，要求期货公司赔偿损失。按照法律规定，吴某不可能获得的赔偿数额是()万元。

A.

10

B.

9

C.

8

D.

6

确 定

回答错误

正确答案

AB

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司的赔偿责任。

期货公司接受客户全权委托进行期货交易的，对交易产生的损失，承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 80%，法律、行政法规另有规定的除外。

本案中，吴某最多可能获得的赔偿数额为： $10 \times 80\% = 8$ (万元)。

故本题选 AB 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

129.(选择题)

【乐橙网】某期货公司的期末报表显示，其净资本为 5000 万元，监管机构发现该公司资产负债表中的“预计负债”为 200 万元，但按照企业会计准则的规定，期末须确认的预计负债应为 400 万元。针对上述情况进行调整后，该公司的期末净资本实际为()万元。

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

A.

5400

B.

4400

C.
4800

D.
5200

回答错误
正确答案

C

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

本题考查期货公司净资本的计算。

期货公司计算净资本时，应当按照企业会计准则的规定充分计提资产减值准备、确认预计负债。中国证监会派出机构可以要求期货公司对资产减值准备计提的充足性和合理性、预计负债确认的完整性进行专项说明，并要求期货公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所出具鉴证意见；有证据表明期货公司未能充分计提资产减值准备或未能准确确认预计负债的，中国证监会派出机构应当要求期货公司相应核减净资本金额。

该公司资产负债表中的“预计负债”为 200 万元，故期末报表中的净资本 5000 万元是已对上述预计负债进行核减的；期末实际需确认的预计负债为 400 万，故实际期末净资本=净资本-（实际预计负债-已核减的预计负债）=5000-（400-200）=4800（万元）。

故本题选 C 选项。

藏 收藏本题

纠 题目纠错

记 试题笔记

130.(多选题)

【乐橙网】下列关于期货公司客户保证金管理的表述中，正确的是()。

A.

客户应当将保证金存入期货公司在期货保证金存管银行开立的期货保证金账户

B.

客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理

C.

期货公司向客户收取的保证金，期货交易所可以依据客户的要求支付可用资金

D.

期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，期货公司不能直接扣缴手续费、税款

确定

回答错误

正确答案

ABC

题目解析

✎关注乐橙网官方微信公众号【乐橙网校】

考前包过押题加微信Yuan909591126获取

本题考查期货公司客户保证金管理。

A 选项正确，客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户。

B 选项正确，客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理。

C 选项正确，D 选项错误，期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除可划转的情形（如为客户交存保证金，支付手续费、税款等）外，严禁挪作他用。D 选项中描述情形属于除外情形。

故本题选 ABC 选项。

考前包过押题请咨询Yuan909591126

考前包过押题加微信Yuan909591126获取